

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2308/2538

นาย หนู ฟุ้งขจร
นาง สวิง คุณะเนียดหรือชื่นชมน้อย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทางด้านทิศใต้ของที่ดินโฉนดพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แต่จำเลยที่1ไปยื่นคำร้อง ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวโดยการ ครอบครองปรปักษ์ซึ่งศาลมีคำสั่งตามคำร้องและจำเลยที่1ได้ดำเนินการจดทะเบียนใส่ชื่อจำเลยที่1เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดพิพาทแล้วขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวหากไม่อาจทำได้ให้จดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยเฉพาะส่วนที่โจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์เป็น เรื่องที่โจทก์ฟ้องเรียกกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนจากจำเลยที่1ซึ่งไม่มีสิทธิไม่ใช่ฟ้องเรื่องละเมิดจึง ไม่มี อายุความ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน การ จดทะเบียน ใส่ ชื่อ จำเลย ที่ 1 ใน ที่ดินโฉนดเลขที่ 5340 และ พิพากษา ว่า ที่ดิน โฉนด ดังกล่าว เนื้อที่ ประมาณ1 ไร่ ภายในบริเวณ เส้น สีแดง ของ แผนที่ ท้าย คำฟ้อง เป็น กรรมสิทธิ์ของ โจทก์ ห้าม จำเลยที่ 1 เข้า ไป เกี่ยวข้อง กับ ที่ดินพิพาท ส่วน นี้หาก ไม่อาจ กระทำ ได้ ก็ ขอให้

จำเลย ที่ 1 จดทะเบียน แบ่งแยก กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ให้ โจทก์ ถือ กรรมสิทธิ์
รวม กับ จำเลย ที่ 1 ตาม ส่วน ที่โจทก์ ครอบครอง มิฉะนั้น ให้ ถือเอา คำพิพากษา
แทน การแสดง เจตนา และหาก ไม่อาจ กระทำ ได้ ดังกล่าว ข้างต้น ก็ ให้ จำเลย
ทั้ง สอง ร่วมกัน ใช้ค่าที่ดิน แก่ โจทก์ 300,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด
ครึ่ง ต่อ ปีจาก ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ แก่ โจทก์ เสร็จ

จำเลย ที่ 1 ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง กับ ให้ โจทก์ และ บริวารรื้อ
ถอน บ้าน และ สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด ออก ไป จาก ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5340ของ
จำเลย ที่ 1 ห้าม มิให้ เข้า ไป เกี่ยวข้อง อีก ต่อไป

จำเลย ที่ 2 ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แยก ขอให้ ยกฟ้อง แยก

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5340 ตำบล พะเนียด อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม เฉพาะ ส่วน ที่พิพาท เนื้อที่ ประมาณ 1 งาน 79 ตาราง
วา ตาม เส้น สีแดง ใน แผนที่ พินาศ ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของ โจทก์ โดย การ ครอบ
ครองปรบักษ์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ห้าม จำเลย ที่ 1
เข้าไป เกี่ยวข้อง คำขอ อื่น ของ โจทก์นอกจาก นี้ ให้ยก และ ยกฟ้อง โจทก์
เฉพาะ จำเลย ที่ 2 กับ ให้ยก ฟ้องแย้งของ จำเลย ที่ 1

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ที่ คู่ความนำสืบ รับ กัน ฟัง เป็น ยุติ ว่า เดิม ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5340 ตำบล พะเนียด อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม เนื้อที่ 2 ไร่ 68 ตารางวา มี ชื่อ นาย คำลงและอำแดง ทับหลาย ถือ กรรมสิทธิ์ นาย ชุ่ม และ นาง เป้า ได้ เข้า ไป ปลุก บ้าน อยู่อาศัย ทาง ด้าน ทิศใต้ ของ ที่ดิน ดังกล่าว เป็น เวลา นาน หลาย สิบ ปี แล้ว เมื่อ นาย ชุ่ม และ นาง เป้า ตาย โจทก์ และ นาง ครอบครัว ซึ่งเป็น บุตร ของ นาย ชุ่ม นางเป้า ได้ ครอบครัว ที่ดิน ตาม โฉนด ที่ดิน ดังกล่าว โดย โจทก์ ครอบครัว ทาง ด้าน ทิศใต้ โดย อาศัย อยู่ ใน บ้าน ของ บิดา มารดา ตลอดมา จน ปัจจุบัน ส่วน นาง ครอบครัว นั้น ได้ ครอบครัว ที่ดิน ส่วน ที่อยู่ ทาง ด้าน ทิศเหนือ จำเลย ที่ 1 เป็น บุตรนาง ครอบครัว อยู่ กับ นาง ครอบครัว และ ครอบครัว ที่ดิน ส่วน นี้ รวม กับ นาง ครอบครัว จน กระทั่ง นาง ครอบครัว ตาย จำเลย ที่ 1 ได้ ครอบครัว ที่ดิน ต่อมา จน ปัจจุบัน เมื่อ ปี พ.ศ. 2529 จำเลย ที่ 1 ได้ ยื่น คำร้องขอ ต่อศาลชั้นต้น ขอแสดงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ศาลชั้น ต้น มี คำสั่ง ว่า ที่ดินโฉนด เลขที่ 5340 ดังกล่าว ทั้ง แปลง ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ที่ 1 โดย การ ครอบครัวปรบัักษ์ โจทก์ มา ทราบ ใน ภายหลัง จึง พ้องคดี นี้ ว่าที่ดิน ทาง ด้าน ทิศใต้ ใน ส่วน ที่ โจทก์ ครอบครัว เป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ โดย การ ครอบครัวปรบัักษ์ จำเลย ที่ 1 ไม่มี สิทธิ ขอแสดงกรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน ส่วน นี้ ขอให้ ศาล ใส่ ชื่อ โจทก์ เป็น เจ้าของร่วม ใน โฉนด ที่ดินหาก ทำ ไม่ได้ ก็ ให้ ชดใช้ ค่าเสียหาย เป็น เงิน 300,000 บาท

คดี มี ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ประการ แรก ว่า ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ทาง ทิศใต้ ของ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5340 โดย การ ครอบครัว ปรบัักษ์ แต่ จำเลย ที่ 1 ไป ขอแสดงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ดังกล่าว ต่อศาลชั้นต้น ว่า จำเลย ที่ 1 ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน ดังกล่าว โดย การครอบครัวปรบัักษ์ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5340ทั้ง แปลง เป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ที่ 1 และ

จำเลย ที่ 1 ได้ ดำเนินการจดทะเบียน ใส่ ชื่อ จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าของ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5340ทั้ง แปลง แล้ว ขอให้ ศาล มี คำสั่ง เพิกถอน การ จดทะเบียน ดังกล่าว หาก ไม่อาจ ทำได้ ให้ จดทะเบียน ใส่ ชื่อ โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ร่วมใน โฉนด ที่ดิน เฉพาะ ส่วน ที่ โจทก์ ได้ กรรมสิทธิ์ โดย การ ครอบครองปรปักษ์คำฟ้อง ของ โจทก์ เช่นนี้ เป็น เรื่อง ที่ โจทก์ ฟ้อง เรียก กรรมสิทธิ์ที่ดิน คืน จาก จำเลย ที่ 1 ซึ่ง ไม่มี สิทธิ ที่ จะ เอา ที่ดิน ของ โจทก์ ไปไม่ใช่ เป็น การ ฟ้อง เรื่อง ละเมิด กรณี นี้ ไม่มี อายุความ ฟ้องโจทก์จึง ไม่ขาดอายุความ ฎีกา ข้อ นี้ ของ จำเลย ที่ 1 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ